

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/620

הצעת חוק הכללת חוב עונשי בהפטר (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022

- תיקון פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980¹, סעיף 69(א)(1) – בטל.
פשיטת הרגל
- תיקון חוק חדלות פירעון, התשע"ח-2018², סעיף 175(א)(1) – בטל.
פירעון

דברי הסבר

הפטר מחובות בפקודת פשיטת הרגל ובחוק חדלות פירעון נועד לסייע לחייבים אשר בתום לב נקלעו לפשיטת רגל או לחדלות פירעון ואשר עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק לקבלת הפטר מחובותיהם, וזאת על מנת לאפשר להם לפתוח דף חדש בניסיון לשקם את חייהם ולשוב למסלול חיים תקין. החוק במתכונתו הנוכחית מאפשר לחייבים לקבל הפטר מכלל חובותיהם למעט מקרים חריגים ובהם חובות עונשיים, כגון קנסות עירייה או קנסות מדינה, חובות מזונות ועוד. החרגה זו מובילה לכך שבמקרים רבים חייבים שהופטרו מחובותיהם מתקשים לפתוח דף חדש ולשקם את חייהם כיוון שחובות אלו ממשיכים לרדוף אותם. הצעת חוק זו באה לתקן את העוול האמור ולקבוע שההפטר יחול גם על תשלומים עונשיים ובכלל זה קנסות.

לפי פקודת פשיטת הרגל, ניתן לקבל הפטר ביחס לחובות לאנשים פרטיים ולבנקים, ואולם קנסות למדינה אינם ברי הפטר וכך גם הדברים אמורים בחוק חדלות פירעון החדש. הצעת החוק תשנה מצב זה מתוך תפיסה כי היחס לגבי תביעות חוב צריך להיות שווה בין הנושים, וכי יש טעם לפגם בכך שהמדינה מאפשרת קבלת הפטר מחובות לבנקים ואנשים פרטיים, ואילו חלק מהחובות שקשורים אליה לא נכללים במסגרת ההפטר.

המדינה מעניקה את הסעד של הפטר חובות מתוך מטרה לאפשר לחייב לפתוח "דף חלק" ולשקם את חייו, מטרתו המרכזית של החוק היא שיקום ועל כן אין להתייחס לסוג החוב כשיקול במתן ההפטר. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/810/24). הצעת החוק זוהי לפ/810/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

² ס"ח התשע"ח, עמ' 310.